



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 95-K/PM.III-19/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Namalengkap : YUSUF MATEIS WAROI
Pangkat, NRP : Prada, 31190928011100
Jabatan : Danpokpan-1 Ru 1 Ton 3 Kipan C
Kesatuan : Yonif 764/ IB
Tempat tanggal lahir : Aromarea, 26 November 2000
Jeniskelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 764/IB, Jalan Batu Putih KM 2,5
Kab. Kaimana Prov. Papua barat

Terdakwa tidak ditahan:

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor : BP-58/A-46/IX/2022, tanggal 06 September 2022.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 26/Gurana Piarawaimo selaku Papera Nomor Kep/71/XII/2022, tanggal 28 Desember 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/II/2023 tanggal 01 Februari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/134-K/PM.III-19/AD/III/2023,tanggal2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura NomorTAP/134-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/134-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap siding kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan disidang dan keteranganTerdakwa di persidangan.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.

c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Ki C Yonif 764/IB bulan Maret 2022 s.d bulan Mei 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Mayonif 764/IB, Kab. Kaimana, Prov. Papua Barat atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif yang berdinis di Yonif 764/IB dengan pangkat Prada NRP 31190928011100 Jabatan Danpokpan-1 Ru 1 Ton 3 Kipan C dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer aktif;

2. Bahwa sesuai keterangan Serda Agil Romansa Saputra Lay (Saksi-1) dan Prada Rein Bernad Marani (Saksi-2), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;

3. Bahwa para Saksi menjelaskan pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIT saat pengecekan apel pagi di lapangan Futsal Yonif 764/IB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya setelah selesai pelaksanaan apel pagi piket kompi C

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengindikasikan pencarian di seputaran barak akan tetapi tidak diketemukan dan selanjutnya melaporkan kejadian kepada tertua kompi C a.n Lettu Inf Mohammad Wahyu Setiawan;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 764/IB tentang dimana keberadaannya;

5. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada para Saksi dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang barang inventaris Kesatuan;

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan dibuatkan laporan polisi di Denpom XVIII/1/Idik Nomor:LP-10/A-10/VIII/2022/Idik tanggal 19 Agustus 2022 atau selama 145 (seratus empat puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi di Denpom XVIII/1 Nomor: LP-10/A-10/VIII/2022/Idik tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Maret 2022 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 16 September 2022 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XVIII/1.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanpa surat panggilan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang- sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan :

1. Surat Kaotmil IV-21 Manowari Nomor : B/92/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura;
2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/129/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura;
3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/170/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang, bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonif 764/IB selaku selaku Ankuh Terdakwa telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Danyonif 764/IB Nomor : B/77/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang jawaban tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan;
2. Surat Danyonif 764/IB Nomor B/115/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang jawaban tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan;
3. Surat Danyonif 764/IB Nomor B/127/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang jawaban tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **AGIL ROMANSA SAPUTRA LAY**
Pangkat, NRP : Serda, 21210317231201
Jabatan : Danru Ru 1Ton III Ki C
Kesatuan : Yonif 764/IB
Tempat, tanggal lahir : Fakfak, 9 Desember 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yonif 764/IB, Jl. Batu putih KM 2,5 Kaimana,
Prov. Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 di Yonif 764/IB dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan di Kesatuan Yonif 764/IB;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIT saat pengecekan apel pagi di lapangan Futsal Yonif 764/IB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah selesai pelaksanaan apel pagi piket kompi C dan anggota kompi C melakukan pencarian di barak akan tetapi tidak diketemukan dan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya melapor ke pengadilan kepada tertua kompi C a.n Lettu Inf Mohammad Wahyu Setiawan. Pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 08.00 WIT pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa belum kembali dan tidak tahu keberadaannya sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 764/IB dan pihak Yonif 764/IB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang barang inventaris Kesatuan;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **REIN BERNAD MARANI**

Pangkat, NRP : Prada, 31190426990899

Jabatan : Taban Mori Ru 1 Ton II Kipan C

Kesatuan : Yonif 764/IB

Tempat, tanggal lahir : Wasior, 27 Agustus 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Alamat : Asrama Yonif 764/IB, Jl. Batu putih KM 2,5 Kaimana,
Prov. Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 di Yonif 764/IB dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara rekan kerja di Kesatuan Yonif 764/IB;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa Saksi mengajukan pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIT saat pengecekan apel pagi di lapangan Futsal Yonif 764/IB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah selesai pelaksanaan apel pagi piket kompi C dan anggota kompi C melakukan pencarian di barak akan tetapi tidak diketemukan dan selanjutnya melaporkan kejadian kepada tertua kompi C a.n Lettu Inf Mohammad Wahyu Setiawan. Pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 08.00 WIT pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa belum kembali dan tidak tahu keberadaannya sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 764/IB dan pihak Yonif 764/IB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang barang inventaris Kesatuan;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor : BP-58/A-46/IX/2022 tanggal 06 September tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Diketemukanya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom VIII/I Sorong tanggal 16 September 2022.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Kipan C Yonif 764/IB bulan Maret 2022 s.d bulan Agustus 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2022, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode THTI/DESERSI yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berkaitan erat dengan perkara tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif yang berdinis di Yonif 764/IB dengan pangkat Prada NRP 31190928011100 Jabatan Danpokpan-1 Ru 1 Ton 3 Kipan C dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan sangka di berhentikan dari dinas militer aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit aktif dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Danbrigif 26/Gurana Piarawaimo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/71/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Serda Agil Romansa Saputra Lay (Saksi-1) dan Prada Rein bernald Marani (Saksi-2), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang wenang sejak tanggal 28 Maret 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan.
4. Bahwa benar para Saksi menjelaskan pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIT saat pengecekan apel pagi di lapangan Futsal Yonif 764/IB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya setelah selesai pelaksanaan apel pagi piket kompi C dan anggota kompi C melakukan pencarian di seputaran barak akan tetapi tidak diketemukan dan lanjutnya melaporkan kejadian kepada tertua kompi C a.n Lettu Inf Mohammad Wahyu Setiawan. dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 764/IB

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan masalah Terdakwa kepada para Saksi dan pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan dibuatkan laporan polisi di Subdenpom XVIII/1-3 Nomor:LP-10/A-10/VIII/2022/Idik tanggal 19 Agustus 2022 atau selama 145 (seratus empat puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 764/IB tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikansendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakuka ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer",

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023
putusan mahkamah agung nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023
dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinas di Yonif 764/IB dengan pangkat Prada NRP 31190928011100 Jabatan Danpokpan-1 Ru 1 Ton 3 Kipan C dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer aktif TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit aktif dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Danbrigif 26/Gurana Piarawaimo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/71/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin",

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut *Memori Van Toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya sipelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah prajurit antara lain tidak hadir dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai keterangan Serda Agil Romansa Saputra Lay (Saksi-1) dan Prada Rein bernald Marani (Saksi-2), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang wenang sejak tanggal 28 Maret 2022 dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar para Saksi menjelaskan pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIT saat pengecekan apel pagi di lapangan Futsal Yonif 764/IB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah selesai pelaksanaan apel pagi piket kompi C dan anggota kompi C melakukan pencarian di seputaran barak akan tetapi tidak diketemukan dan dilaporkan kejadian tersebut kepada tertua kompi C a.n Lettu Inf Mohammad Wahyu Setiawan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Yonif 764/IB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai",

Bahwa yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai keterangan Serda Agil Romansa Saputra Lay (Saksi-1) dan Prada Rein bernald Marani (Saksi-2), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang wenang sejak tanggal 28 Maret 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 764/IB tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izintersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan dibuatkan laporan polisi di Subdenpom XVIII/1-3 Nomor:LP-10/A-10/VIII/2022/Idik tanggal 19 Agustus 2022 atau secara berturut turut selama 145 (seratus empat puluh lima) hari .
2. Bahwa benar selama 145 (seratus empat puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana sebagai mana yang diatur dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang Prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2;
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat berdasarkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Tuntutan Oditur Militer tersebut telah seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seri

dipertahankan di dinas. seri dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.

2. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas dalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa karena kurang menghayati SaptaMarga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap Prajurit TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI. Sehingga permohonan penjatuan pidana pokok dan pidana tambahan Oditur Militer dalam Tuntutannya dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Ki C Yonif 764/IB bulan Maret 2022 s.d bulan Agustus 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 Jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) Jo Pasal 180 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **YUSUF MATEIS WAROI** Prada 31190928011100 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Ki C Yonif 764/IB bulan Maret 2022 s.d bulan Agustus 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 oleh M. Arif Sumarsono, S.H., M.H Letkol Chk NRP 11020006580974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hengki Afandi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040016470180 dan Awang Setyadi Bawana, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17305/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Oditur Militer Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP**, dan Panitera Pengganti Alep Priyambodo, S.H. Kapten Chk NRP 11120031550786 serta dihadapan Umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hengki Afandi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040016470180

M. Arif Sumarsono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020006580974

Awang SB, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17305/P

PaniteraPengganti

Alep Priyambodo, S.H.
KaptenChk NRP 11120031550786

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-19/AD/III/2023